

건강보험심사평가원 상임감사

권 고

제 목 심판청구 답변서 지연통보 업무 개선 필요

관 계 부 서 심사관리실

내 용

1. 업무개요

심사관리실은 「국민건강보험법」 제88조 등에 따라 전문성과 공정성 확보를 위해 전문의학적 판단을 요하는 심판청구 건에 대하여 해당 분야 심사위원에게 자문을 구하거나 진료심사평가위원회에 회부하며, 행정절차에 따라 행정청으로서 관련 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정(판단기준)

「행정심판법」 제24조에 따르면 피청구인이 심판청구서를 접수하거나 송부받으면 10일 이내에 심판청구서와 답변서를 건강보험분쟁조정위원회에 보내도록 되어있다.

단, 심판청구가 그 내용이 특정되지 아니하는 등 명백히 부적법하다고 판단되는 경우에는 답변서를 위원회에 보내지 아니할 수 있으며, 심판청구서를 접수·송부받은 날로부터 10일 이내에 그 사유를 위원회에 문서로 통보하여야 한다.

이에 따라 「심판청구 업무매뉴얼」에 법정 처리기한 내 답변서 제출이 어려운 경우 분쟁위사무국에 지연통보 문서를 시행하도록 정하고 있다.

따라서 심사관리실은 심판청구 답변서가 지연되지 않도록 업무를 수행하되

지연될 경우 적기에 지연통보를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간동안 답변서 지연통보 현황을 확인해본 결과, [별표 1] “심판청구 지연통보 누락내역”과 같이 답변서 처리기한(10일)을 초과하였음에도 지연통보를 하지 않은 사실을 91건, [별표 2] “심판청구 지연통보 지연내역”과 같이 답변서 처리기한(10일)이 지난 후 지연통보를 발송한 사실을 확인하였다.

그리고 [별표 3] “지연통보건 중 처리기한(10일) 내 답변서 제출 내역”과 같이 실제 답변서 제출이 처리기한(10일) 내 이루어져 지연되지 않았음에도 지연통보를 발송한 건은 496건으로 불필요한 행정처리가 발생한 사실을 확인하였다.

그 결과 심판청구 지연통보가 적기에 발송되지 않고 답변서가 지연되지 않았음에도 지연통보를 보내는 불필요한 행정처리가 발생하는 등 심판청구 업무의 신뢰도가 저하될 우려가 있다.

관계부서 의견 소관부서는 감사 결과를 수용하며 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 심사평가상임이사는 심판청구 답변서 제출이 지연될 경우 적기에 지연통보 할 수 있도록 업무개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

[별표 1]

심판청구 지연통보 누락내역

순번	관련 부	사건번호	접수일자	지연통보 일자	답변서 작성일	소요일	비고
1	○부	제25심*****호	2025-07-25	X	2025-08-06	12	지연 통보 누락
2		제25심*****호	2025-12-05	X	2025-12-22	17	
3	●부	제21심*****호	2021-02-06	X	2021-03-12	34	
4		제21심*****호	2021-02-16	X	2021-03-05	17	
5		제22행*****호	2022-03-17	X	2022-04-08	22	
6		제22심*****호	2022-04-19	X	2022-06-02	44	
7		제23심*****호	2023-07-06	X	2024-07-03	363	
8		제23심*****호	2023-07-06	X	2025-04-25	659	
9		제24심*****호	2024-02-14	X	2024-02-26	12	
10		제24심*****호	2024-02-14	X	2024-02-26	12	
11		제25심*****호	2025-02-20	X	2025-03-12	20	
⋮		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
91		제25심*****호	2025-04-24	X	2025-05-09	15	

[별표 2]

심판청구 지연통보 지연내역

순번	관련 부	사건번호	접수일자	지연통보 일자	지연 통보 소요일	답변서 작성일	소요일	비고
1	○부	제21심*****호	2021-03-16	2021-04-12	27	2022-04-27	407	지연 통보 지연
2		제21심*****호	2021-03-30	2021-04-12	13	2022-02-17	324	
3		제21심*****호	2021-03-30	2021-04-12	13	2022-03-23	358	
4		제21심*****호	2021-05-07	2021-05-21	14	2022-11-03	545	
5		제21심*****호	2021-05-07	2021-05-21	14	2022-12-01	573	
6		제21심*****호	2021-05-07	2021-05-21	14	2022-12-01	573	
7		제21심*****호	2021-05-07	2021-05-21	14	2022-12-01	573	
8		제22심*****호	2022-02-16	2022-03-08	20	2022-05-04	77	
9		제22심*****호	2022-02-16	2022-03-08	20	2022-05-04	77	
⋮		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
20		제22심*****호	2022-09-06	2022-09-20	14	2022-11-08	63	
21	●부	제21심*****호	2021-02-01	2021-03-15	42	2021-08-18	198	
22		제21심*****호	2021-02-01	2021-03-15	42	2021-10-19	260	
23		제21심*****호	2021-02-01	2021-03-15	42	2024-03-11	1134	
24		제22심*****호	2022-01-04	2022-01-20	16	2023-08-03	576	
25		제22심*****호	2022-01-04	2022-01-20	16	2024-05-28	875	
26		제23심*****호	2023-01-04	2023-01-19	15	2024-11-04	670	
27		제23심*****호	2023-01-04	2023-01-19	15	2024-11-21	687	
28		제24심*****호	2024-05-09	2024-05-23	14	2024-07-16	68	
29		제24심*****호	2024-05-09	2024-05-23	14	2024-07-04	56	
⋮		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
13,941		제24심*****호	2024-12-11	2025-01-02	22	2025-03-24	103	

[별표 3]

지연통보건 중 처리기한(10일) 내 답변서 제출 내역

순번	관련 부	사건번호	접수일자	지연통보 일자	답변서 작성일	소요일	비고
1	○부	제22심*****호	2022-02-07	2022-02-10	2022-02-17	10	지연 통보 불필요
2		제22심*****호	2022-02-07	2022-02-10	2022-02-16	9	
3		제22심*****호	2022-03-30	2022-03-31	2022-04-07	8	
4		제22심*****호	2022-06-22	2022-06-24	2022-06-30	8	
5		제22심*****호	2022-06-22	2022-06-24	2022-06-30	8	
3	●부	제21심*****호	2021-07-21	2021-07-27	2021-07-30	9	
4		제22심*****호	2022-01-11	2022-01-14	2022-01-21	10	
5		제22심*****호	2022-01-12	2022-01-14	2022-01-20	8	
6		제23심*****호	2023-01-03	2023-01-12	2023-01-13	10	
7		제23심*****호	2023-01-09	2023-01-12	2023-01-18	9	
8		제24심*****호	2024-01-03	2024-01-04	2024-01-09	6	
9		제24심*****호	2024-01-22	2024-01-25	2024-01-31	9	
10		제25심*****호	2025-01-03	2025-01-09	2025-01-10	7	
11		제25행*****호	2025-01-07	2025-01-09	2025-01-17	10	
⋮		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
496		제26심*****호	2026-02-24	2026-02-27	2026-03-03	7	